



Fonte: divulgação/SEFAZ-SP

TIT-SP

TIT-SP rejeita recurso da Fazenda e afasta ICMS sobre serviços digitais ligados à telefonia

Publicado em 12/03/2026 às 12:59 51

Tempo de leitura: 3 minutos

in



Compartilhar matéria

O Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo decidiu, no julgamento do AIIM nº 5050784-9, manter o cancelamento de auto de infração lavrado contra uma operadora de telecomunicações, ao reconhecer que determinados serviços oferecidos aos clientes configuram serviço de valor adicionado e não serviço de telecomunicações. A Quarta Câmara Julgadora conheceu integralmente o recurso de ofício apresentado pela Fazenda Pública, mas negou provimento, preservando a decisão de primeira instância que havia considerado insubsistente a autuação fiscal. O caso discutiu a incidência de ICMS sobre valores

cobrados por funcionalidades denominadas "Gestão Total" e "Backup", incluídas em planos ofertados pela operadora.

O auto de infração havia sido lavrado sob o fundamento de que a empresa deixou de recolher ICMS no período de setembro a dezembro de 2019, ao emitir Notas Fiscais de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, com erro na determinação da base de cálculo. Segundo a fiscalização, valores relativos a serviços classificados como suplementares teriam sido excluídos da base do imposto, embora estivessem vinculados à prestação de telecomunicações. A acusação indicou infringência aos artigos 37, inciso VIII, 178, inciso X, 58, 87 e 250, §2º, do Regulamento do ICMS paulista, aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, combinados com os artigos 1º e 5º da Portaria CAT nº 79/2003. A penalidade foi capitulada com base no artigo 85, inciso I, alínea "c", da Lei nº 6.374/1989.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

A controvérsia concentrou-se na natureza jurídica dos serviços oferecidos aos usuários. Entre eles estava a chamada "Assinatura Gestão Total", descrita como ferramenta digital que permite ao administrador de contratos corporativos monitorar e controlar o uso de linhas telefônicas de funcionários. Por meio de área específica na plataforma da operadora, o gestor pode configurar limites de utilização e acompanhar o consumo dos acessos de voz. Conforme apontado no processo administrativo, a funcionalidade era prestada por empresa de tecnologia contratada pela operadora e não interferia na prestação do serviço de telecomunicação propriamente dito.

Outro serviço analisado foi o sistema de armazenamento de arquivos e recados telefônicos em nuvem, disponibilizado aos clientes com diferentes capacidades de espaço digital. O recurso permite que o usuário armazene e acesse conteúdos digitais, como mensagens de voz e arquivos, a partir de diversos dispositivos conectados à internet. De acordo com os documentos apresentados nos autos, a infraestrutura tecnológica responsável por essa funcionalidade era operada por empresa especializada em serviços de tecnologia da informação, distinta da operadora de telecomunicações responsável pelo plano contratado.

Ao examinar a controvérsia, o Tribunal aplicou o conceito legal de serviço de valor adicionado previsto no artigo 61 da Lei nº 9.472/1997, conhecida como Lei Geral de Telecomunicações. O dispositivo estabelece que serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta novas utilidades a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. O §1º do mesmo artigo determina que tais serviços não constituem telecomunicação, classificando o prestador como usuário do serviço de telecomunicações que lhe serve de suporte. Com base nessa definição, a decisão concluiu que as funcionalidades discutidas apenas agregam utilidades ao serviço principal, sem modificar a comunicação realizada entre os usuários.

O colegiado também analisou argumentos da representação fiscal segundo os quais os serviços deveriam ser considerados parte integrante dos planos de telefonia por serem ofertados exclusivamente a clientes da operadora. No entendimento do tribunal administrativo, essa circunstância não altera a natureza jurídica da atividade, pois o fato de um serviço de valor adicionado ser disponibilizado a usuários de determinada rede não o transforma em serviço de telecomunicação. A decisão também registrou que a contratação das funcionalidades é facultativa e que a comunicação entre os usuários ocorre independentemente da adesão aos serviços digitais adicionais, circunstância que reforça sua autonomia em relação ao serviço de telecomunicação.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Processo: 5050784-9

Data da publicação da decisão: 12/03/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

TIT-SP ICMS

serviço de valor adicionado

telecom

serviços digitais telecom

backup em nuvem

telecomunicações

ICMS

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de 2026 – Devedor Contumaz e a Lei Complementar nº 225/2026 (Somente Presencial) – 17/03/2026



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso de Extensão – Wealth Planning – Família, Patrimônio e Tributação: Novo Cenário Normativo – Turma 5 – 13/04/2026



Curso de Extensão
Contencioso
Administrativo e Judicial
pós reforma tributária
(IBS e CBS) –
28/04/2026

Direito aduaneiro e
tributação do comércio
exterior na reforma
tributária – (IBS, CBS,
Imposto Seletivo e os
novos desafios da
importação e
exportação) –
08/05/2026

Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026

MP EDITORA: LANÇAMENTOS



Notícias Relacionadas

TIT-SP

👁 194

**TIT-SP mantém auto de
infração contra
contribuinte por
creditamento indevido
de ICMS-ST**

17 de dezembro de 2025

TIT-SP

👁 71

**TIT-SP cancela cobrança
de ITCMD por falta de
provas em doação de
ações**

1 de dezembro de 2025

TIT-SP

👁 87

**TIT-SP reduz autuação
fiscal contra operadora
logística e afasta
responsabilidade contra
empresas depositantes
de mercadorias.**

3 de dezembro de 2025

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191